

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Lô dây điện và vỏ tủ công tơ thanh lý, là tài sản thu hồi của dự án: Duy tu, sửa chữa tủ công tơ, hạ thế tổng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khu đất đấu giá huyện Mê Linh

Thực hiện Hợp đồng Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 260325.0201/HĐĐG-UBND.ĐT_2EHHT ngày 26/03/2025 giữa Ủy ban Nhân dân xã Đại Thịnh với Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam.

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam - Địa chỉ Trụ sở: Số 136 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ủy ban Nhân dân xã Đại Thịnh - Địa chỉ: Thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam Thông báo đấu giá: Lô dây điện và vỏ tủ công tơ thanh lý, là tài sản thu hồi của dự án: Duy tu, sửa chữa tủ công tơ, hạ thế tổng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khu đất đấu giá huyện Mê Linh (Có danh sách tài sản kèm theo).

- Nguồn gốc tài sản:

Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản đối với Lô dây điện và vỏ tủ công tơ thanh lý, là tài sản thu hồi của dự án: Duy tu, sửa chữa tủ công tơ, hạ thế tổng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khu đất đấu giá huyện Mê Linh ; Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2025 về việc kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản đối với Lô dây điện và vỏ tủ công tơ thanh lý, là tài sản thu hồi của dự án: Duy tu, sửa chữa tủ công tơ, hạ thế tổng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khu đất đấu giá huyện Mê Linh.

- Giá khởi điểm: 193.517.415 đồng.

- Tiền đặt trước: 38.000.000 đồng.

- Bước giá: 3.000.000 đồng.

+ Giá trả hợp lệ: là giá trả bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm + (cộng) n lần bước giá.

Ví dụ: Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 10 triệu; Bước giá: 1 triệu. Vậy giá trả hợp lệ là: 10 triệu, 11 triệu, 15 triệu, 17 triệu, Hoặc 10 triệu + (cộng) n lần bước giá.

+ Giá trả không hợp lệ: Là giá trả không theo cách thức trả giá của giá trả hợp lệ.

- Tiền hồ sơ đăng ký đấu giá: 100.000 đồng/Bộ hồ sơ

Ghi chú: Giá khởi điểm và bước giá nêu trên không bao gồm VAT. Chưa bao gồm các loại thuế khác, các chi phí phát sinh liên quan đến lưu giữ, bàn giao, vận chuyển, chuyển quyền sở hữu tài sản và các chi phí phát sinh từ thời điểm bàn giao tài sản trúng đấu giá theo quy định (nếu có)

- Tham khảo và bán hồ sơ: Từ 08h00' ngày 27/03/2025 đến 15h00' ngày 08/04/2025;
- Xem tài sản: Từ 08h00' ngày 31/03/2025 đến 16h00' ngày 02/04/2025 tại nơi có (đề)
tài sản đấu giá (tại Ủy ban Nhân dân xã Đại Thịnh - Địa chỉ: thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh,
Mê Linh, Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội);

- Cách thức và thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, hạn cuối mở tài khoản, đăng ký trên trang đấu giá trực tuyến: Theo hình thức nộp trực tiếp hoặc gián tiếp từ 08h00' ngày 27/03/2025 đến 16h00' ngày 08/04/2025 (trường hợp gửi gián tiếp phải đảm bảo hồ sơ được gửi đến nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời gian quy định nêu trên);

- Nộp tiền đặt trước: Từ 08h00' ngày 27/03/2025 đến 17h00' ngày 08/04/2025;
- Điều kiện tham dự đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

- Xét duyệt hồ sơ: Ngày 09/04/2025;

Lưu ý: Thời gian từ ngày 27/03/2025 đến ngày 10/04/2025 nêu trên là giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến;
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;
- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 09h00' đến 10h00' ngày 11/04/2025, tại địa điểm: Trang đấu giá trực tuyến, trang <https://daugiaviet.vn/>.

Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham dự đấu giá:

Từ 08h00' ngày 27/03/2025 đến 15h00' ngày 08/04/2025, tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam, địa chỉ: Tầng 2 toà nhà số 25A, ngõ 87, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Điện thoại: 024 66604605 / 03 66778898 / 09123 111 20.

- Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ đầu giá tại website: <https://2ehht.com/>

Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Từ 08h00' ngày 27/03/2025 đến 16h00' ngày 08/04/2025, tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam, địa chỉ: Tầng 2 toà nhà số 25A, ngõ 87, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Điện thoại: 024 66604605 / 03 66778898 / 09123 111 20.

Nordrhein:

- Công Đấu giá tài sản quốc gia;
- Nơi có (để) tài sản đấu giá;
- Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến;
- Ủy ban Nhân dân xã Đại Thịnh;
- Báo chí;
- Trang Tài sản Công - Bộ tài chính;
- Khách hàng tham gia đấu giá;
- Lưu HCVP.

GIẢM ĐỘC



Nguyễn Phạm Vũ



DANH SÁCH TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Hạt dẻ và vỏ tủ công tơ thanh lý, là tài sản thu hồi của dự án: Duy tu, sửa chữa tủ công tơ, hạ thế tổng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khu đất đấu giá huyện Mê Linh

(Kèm theo Thông báo Đấu giá số: 260325.0201/TBĐG_2EHHT, ngày 26/3/2025 của Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam)

TT	Tên tài sản	Nơi có (để) tài sản	Số lượng	ĐVT	Hiện trạng
1	Vỏ tủ công tơ KT:1200x700x425 Khối lượng: 50kg	Ủy ban Nhân dân xã Đại Thịnh- Địa chỉ: thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội	9	Chiếc	Không còn khả năng sử dụng
2	Dây cáp ngầm loại: 4x70mm		112	m	Không còn khả năng sử dụng
3	Dây cáp ngầm loại: 4x95mm		132	m	Không còn khả năng sử dụng
4	Dây cáp ngầm loại: 4x50mm		185	m	Không còn khả năng sử dụng

QUY CHẾ CUỘC ĐÁU GIÁ

Lô dây điện và vỏ tủ công tơ thanh lý, là tài sản thu hồi của dự án: Duy tu, sửa chữa tủ công tơ, hạ thế tổng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khu đất đấu giá huyện Mê Linh

Căn cứ Luật đầu tư tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 260325.0201/HĐDG-UBND.ĐT_2EHHT ngày 26/03/2025 giữa Ủy ban Nhân dân xã Đại Thịnh (Bên A) với Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam (Bên B).

Và các văn bản pháp luật khác có liên quan:

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam, ban hành Quy chế đấu giá : Lô dây điện và vỏ tủ công tơ thanh lý, là tài sản thu hồi của dự án : Duy tu, sửa chữa tủ công tơ, hạ thế tổng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khu đất đấu giá huyện Mê Linh, cụ thể như sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1.1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản bằng hình thức Đấu giá trực tuyến theo Hợp đồng Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 260325.0201/HĐDG-UBND.ĐT_2EHHT ngày 26/03/2025, do Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam tổ chức.

1.2. Đối tượng áp dụng:

Đầu giá viên, cán bộ, nhân viên của Công ty Đầu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam, người có tài sản, người tham gia đầu giá, người trúng đầu giá và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế cuộc đầu giá này.

Điều 2: Giải thích từ ngữ, thuật ngữ

2.1. Người tham gia đấu giá:

Là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan

2.2. Giá khởi điểm

Là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên và theo Quyết định của Chủ tài sản hoặc người có thẩm quyền bán tài sản.

2.3. Bước giá

Là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

2.4. Giá trị hợp lệ

Là giá trả tối thiểu bằng giá khởi điểm hoặc bằng giá giá khởi điểm cộng với số nguyên dương lần bước giá.

Công thức giá trả hợp lệ: Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n lần bước giá (trong đó n là các số tự nhiên 0,1,2,3,4,5,...). Trường hợp người tham gia đấu giá bỏ sai bước giá sẽ được làm tròn theo nguyên tắc cộng tăng lên cho tròn bước giá kế tiếp để xét giá.

Trường hợp chỉ có 01 khách hàng trả giá, nhưng cao hơn giá khởi điểm và được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận thì những khách hàng đã điểm danh, đăng nhập vào phòng đấu giá được coi như đã trả bằng giá khởi điểm.

2.5. Giá trúng đấu giá

Người trúng đấu giá là người có mức trả giá hợp lệ cao nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá và được Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá xác nhận.

2.6. Tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước thì mới đủ điều kiện tham gia đấu giá. Tiền đặt trước do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là năm phần trăm (5%) và tối đa là hai mươi phần trăm (20%) giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

2.7. Hệ thống cơ sở hạ tầng (Sau đây gọi tắt là hệ thống)

Hệ thống cơ sở hạ tầng là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động đấu giá.

2.8. Ngày làm việc

Là các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và ngày làm việc bù theo quy định, trừ ngày nghỉ lễ, tết và ngày được nghỉ bù theo quy định.

2.9. Giờ hành chính:

Là giờ làm việc trong ngày làm việc trong thời gian tổ chức đấu giá, buổi sáng từ 07h30' đến 11h30', buổi chiều từ 13h30' đến 17h30'. Trường hợp địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi triển khai các công việc liên quan (tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản,...) có quy định thời gian làm việc trong ngày, thì giờ hành chính là thời gian làm việc theo quy định của địa phương hoặc cơ quan, đơn vị đó.

2.10. Ngôn ngữ, chữ viết

Ngôn ngữ, chữ viết sử dụng trong cuộc đấu giá là ngôn ngữ và chữ viết Việt Nam.

2.11. Đồng tiền

Đồng tiền sử dụng trong các giao dịch theo Quy chế này là Việt Nam đồng (viết tắt là đồng).

2.12. Tài sản đấu giá

Là tài sản nêu tên trong thông báo đấu giá.

2.13. Các từ ngữ, thuật ngữ khác

Các từ và thuật ngữ khác không được giải thích trong quy chế này được hiểu theo các quy định tại Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3: Nguyên tắc đấu giá:

3.1. Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

3.2. Bảo đảm tính công bằng, khách quan, minh bạch, an toàn;

3.3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá và cá nhân, tổ chức có liên quan.

Điều 4: Đơn vị có tài sản (Người có tài sản)

4.1. Đơn vị có tài sản:

Ủy ban Nhân dân xã Đại Thịnh.

Trụ sở tại: Thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

4.2. Quyền của Đơn vị có tài sản:

- Phê duyệt kế hoạch trước khi tổ chức đấu giá do bên B dự thảo;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá ; Cử đại diện tham dự và chứng kiến cuộc đấu giá;
- Được bồi thường thiệt hại nếu Bên B vi phạm pháp luật và nghĩa vụ hợp đồng;
- Được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bị phạt vi phạm , không phải bồi thường thiệt hại khi bên B vi phạm một trong các điểm tại khoản 6, Điều 33 Luật đấu giá tài sản số ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các nội dung khác trong Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;
- Yêu cầu tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b , điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản;
- Yêu cầu đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
- Quyết định các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của Đơn vị có tài sản đấu giá;
- Lập Biên bản đối với những hành vi không hợp tác của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các công việc theo hợp đồng này;
- Được bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

4.3. Nghĩa vụ của Đơn vị có tài sản:

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin về tài sản đấu giá và chịu trách nhiệm toàn bộ về pháp lý đối với tài sản đưa ra tổ chức đấu giá;
- Phối hợp khi Bên B kiểm tra thông tin đối với các tài sản đấu giá. Chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, tính pháp lý của các tài sản đưa ra tổ chức đấu giá theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;
- Phối hợp với Bên B trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc đấu giá và tuân thủ theo các quy định pháp luật, các quy định của phương án, quy chế đấu giá đã ban hành;
- Phối hợp với Bên B tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá theo thông báo đã công khai;
- Phối hợp với bên B về việc xét duyệt điều kiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và xác định tư cách người tham gia đấu giá;
- Phối hợp với khách hàng trúng đấu giá hoàn thiện các thủ tục liên quan để làm các thủ tục sang tên đổi chủ đối với tài sản trúng đấu giá;
- Thanh toán Giá dịch vụ Đấu giá và (hoặc) chi phí đấu giá tài sản theo tiến độ khi Bên B đã bán đấu giá thành công đối với tài sản;
- Bàn giao tài sản và các giấy tờ liên quan cho khách hàng mua được tài sản;
- Bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật và nghĩa vụ hợp đồng;
- Tiến hành thanh lý hợp đồng theo đúng quy định.

Điều 5: Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

5.1. Tên, địa chỉ của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam

- Địa chỉ: Số 136 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Văn phòng: Tầng 2 toà nhà số 25A, ngõ 87, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

5.2. Quyền của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:

- Kiểm tra thông tin đối với các tài sản đấu giá do Bên A cung cấp. Bên B không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, tính pháp lý của các tài sản được tổ chức đấu giá theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

- Yêu cầu bên A cung cấp, bổ sung hồ sơ, giấy tờ cần thiết đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức đấu giá;

- Yêu cầu bên A cử cán bộ phụ trách, phối hợp triển khai công tác, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

- Được toàn quyền tổ chức và điều hành cuộc đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

- Lập Biên bản đối với những hành vi không hợp tác của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các công việc theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

- Được nhận giá dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

- Được bồi thường thiệt hại nếu bên A vi phạm các cam kết trong hợp đồng;

- Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

5.3. Nghĩa vụ của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:

- Lập kế hoạch tổ chức đấu giá gửi Bên A biết, để phối hợp thực hiện trước khi tổ chức đấu giá;

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024; Các quy định của phương án, quy chế đấu giá đã được phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Phát hành Thông báo mời tham gia đấu giá tài sản và thực hiện thủ tục niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá theo quy định;

- Ban hành và thông báo công khai Quy chế đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc phát hành, bán và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá và các khoản thu tiền bán hồ sơ, khoản tiền đặt trước theo quy định;

- Tiếp nhận và Bảo quản hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo chế độ Mật; quản lý và sử dụng các khoản tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định pháp luật;

- Phối hợp với Bên A cho người khách hàng xem tài sản đấu giá theo quy định;

- Chủ trì họp xét duyệt điều kiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, xác định tư cách người tham gia đấu giá, danh sách hồ sơ không đủ điều kiện tham gia đấu giá;

- Thông báo công khai danh sách hồ sơ (người) không đủ điều kiện tham gia đấu giá;

- Phối hợp với Bên A trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc đấu giá và tuân thủ theo đúng phương án, quy chế đấu giá đã ban hành;

- Tổ chức cuộc đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá và không vi phạm phương án, quy chế đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá;

- Tiến hành thanh lý hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật;
- Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Người (đối tượng, khách hàng) tham gia đấu giá, các trường hợp không được tham gia đấu giá, người đủ điều kiện tham gia đấu giá

6.1. Người tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá là người đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

6.2. Quyền của Người tham gia đấu giá

- Khi Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trên trang đấu giá trực tuyến, người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập; được nhân viên Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến;

- Được cung cấp các thông tin liên quan tới tài sản đấu giá;
- Từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai;
- Xem tài sản và giấy tờ về tài sản trước ngày tổ chức phiên đấu giá;
- Được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá và không thuộc các trường hợp bị tịch thu khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

6.3. Nghĩa vụ của Người tham gia đấu giá tại phiên đấu giá

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Quy chế đấu giá.
- Kê khai thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực khi đăng ký tài khoản trên Hệ thống, đăng ký tham gia đấu giá và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin đã kê khai. Trường hợp người tham gia đấu giá cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
- Bảo mật thông tin đăng ký tài khoản, sử dụng tài khoản đăng ký trên Trang thông tin điện tử trực tuyến đúng quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị có kết nối mạng Internet để tham gia đấu giá đúng thời gian theo Thông báo mời đấu giá đã niêm yết. Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp lỗi phát sinh không phải do Hệ thống của công ty gây ra. Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia cuộc đấu giá được thì trong vòng hai mươi bốn (24) giờ phải thông báo cho Công ty Đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam và phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra sự việc. Nếu không có lý do chính đáng thì người tham gia đấu giá vi phạm Quy chế cuộc đấu giá.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

6.4. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức thuộc khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

6.5. Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá:

- Đã mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này;
- Tự nguyện nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu quy định);
- Chấp nhận toàn bộ các quy định của Quy chế này;

- Tiến hành thanh lý hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật;
- Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Người (đối tượng, khách hàng) tham gia đấu giá, các trường hợp không được tham gia đấu giá, người đủ điều kiện tham gia đấu giá

6.1. Người tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá là người đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

6.2. Quyền của Người tham gia đấu giá

- Khi Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trên trang đấu giá trực tuyến, người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập; được nhân viên Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến;

- Được cung cấp các thông tin liên quan tới tài sản đấu giá;
- Từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai;
- Xem tài sản và giấy tờ về tài sản trước ngày tổ chức phiên đấu giá;
- Được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá và không thuộc các trường hợp bị tịch thu khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

6.3. Nghĩa vụ của Người tham gia đấu giá tại phiên đấu giá

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Quy chế đấu giá.
- Kể khai thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực khi đăng ký tài khoản trên Hệ thống, đăng ký tham gia đấu giá và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin đã kê khai. Trường hợp người tham gia đấu giá cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
- Bảo mật thông tin đăng ký tài khoản, sử dụng tài khoản đăng ký trên Trang thông tin điện tử trực tuyến đúng quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị có kết nối mạng Internet để tham gia đấu giá đúng thời gian theo Thông báo mời đấu giá đã niêm yết. Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp lỗi phát sinh không phải do Hệ thống của công ty gây ra. Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia cuộc đấu giá được thì trong vòng hai mươi bốn (24) giờ phải thông báo cho Công ty Đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam và phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra sự việc. Nếu không có lý do chính đáng thì người tham gia đấu giá vi phạm Quy chế cuộc đấu giá.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

6.4. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức thuộc khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

6.5. Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá:

- Đã mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này;
- Tự nguyện nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu quy định);
- Chấp nhận toàn bộ các quy định của Quy chế này;

- Đã xem (hoặc không xem) hiện trạng tài sản đấu giá;
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, quy định trong Phương án đấu giá, Quy chế đấu giá và các điều kiện, quy định pháp luật khác (nếu có).
- Khách hàng tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sử dụng tài khoản truy cập trên thông tin điện tử đấu giá trực tuyến là: <https://daugia viet.vn/>.

Điều 7: Người trúng đấu giá cuộc đấu giá

7.1. Người trúng đấu giá tại phiên đấu giá

Người trúng đấu giá là người có mức trả giá hợp lệ cao nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá và được Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá xác nhận.

7.2. Quyền của Người trúng đấu giá tại phiên đấu giá

- Được ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá trong trường hợp tài sản đấu giá phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

7.3. Nghĩa vụ của Người trúng đấu giá

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá,...

8.1. Tài sản đấu giá: Lô dây điện và vỏ tủ công tơ thanh lý, là tài sản thu hồi của dự án: Duy tu, sửa chữa tủ công tơ, hạ thế tổng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khu đất đấu giá huyện Mê Linh (Có danh sách tài sản kèm theo).

8.2. Nơi có (để) tài sản: Ủy ban Nhân dân xã Đại Thịnh - Địa chỉ: thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội;

8.3. Chất lượng của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý;

8.4. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Theo Quy định của pháp luật hiện hành;

8.5. Nguồn gốc tài sản:

Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản đối với Lô dây điện và vỏ tủ công tơ thanh lý, là tài sản thu hồi của dự án: Duy tu, sửa chữa tủ công tơ, hạ thế tổng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khu đất đấu giá huyện Mê Linh ; Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2025 về việc kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản đối với Lô dây điện và vỏ tủ công tơ thanh lý, là tài sản thu hồi của dự án: Duy tu, sửa chữa tủ công tơ, hạ thế tổng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khu đất đấu giá huyện Mê Linh.

8.6. Giá khởi điểm: 193.517.415 đồng;

8.7. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/Hồ sơ;
(Theo quy định tại Thông tư 03/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản).

- Quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam có trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng Phí hồ sơ đấu giá (Theo quy định tại Thông tư 03/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản).

8.8. Tiền đặt trước (đặt cọc) và các quy định liên quan:

- Tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá: 38.000.000 đồng;

- Tiền đặt trước được nộp bằng tiền mặt tại Ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam, số 119638345555 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa. Chỉ có những khách hàng đã nộp tiền đặt trước và số tiền đã nộp trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam trước 17h00' ngày 08/04/2025 mới đủ điều kiện tham dự đấu giá.

- Về nội dung hướng dẫn nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá sẽ có hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Quản lý tiền đặt trước: Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam có trách nhiệm thu, quản lý và hoàn trả tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá sau khi kết thúc phiên đấu giá theo quy định;

8.9. Bước giá: 3.000.000 đồng;

+ Giá trả hợp lệ: là giá trả bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm + (cộng) n lần bước giá.
Ví dụ: Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 10 triệu; Bước giá: 1 triệu. Vậy giá trả hợp lệ là: 10 triệu, 11 triệu, 15 triệu, 17 triệu, Hoặc 10 triệu + (cộng) n lần bước giá.

+ Giá trả không hợp lệ: Là giá trả không theo cách thức trả giá của giá trả hợp lệ.

Ghi chú: Giá khởi điểm và bước giá nêu trên không bao gồm VAT. Chưa bao gồm các loại thuế khác, các chi phí phát sinh liên quan đến lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, chuyển quyền sở hữu tài sản và các chi phí phát sinh từ thời điểm bàn giao tài sản trúng đấu giá theo quy định (nếu có)

8.10. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến;

8.11. Phương thức đấu: Phương thức trả giá lên;

8.12. Quy định về thời gian, địa điểm triển khai bán đấu giá:

- Tham khảo và bán hồ sơ: Từ 08h00' ngày 27/03/2025 đến 15h00' ngày 08/04/2025;

- Xem tài sản: Từ 08h00' ngày 31/03/2025 đến 16h00' ngày 02/04/2025 tại nơi có (để) tài sản đấu giá (tại Ủy ban Nhân dân xã Đại Thịnh - Địa chỉ: thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội);

- Cách thức và thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, hạn cuối mở tài khoản, đăng ký trên trang đấu giá trực tuyến: Theo hình thức nộp trực tiếp hoặc gián tiếp từ 08h00' ngày 27/03/2025 đến 16h00' ngày 08/04/2025 (trường hợp gửi gián tiếp phải đảm bảo hồ sơ được gửi đến nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời gian quy định nêu trên);

- Nộp tiền đặt trước: Từ 08h00' ngày 27/03/2025 đến 17h00' ngày 08/04/2025;

- Điều kiện tham dự đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

- Xét duyệt hồ sơ: Ngày 09/04/2025;

Lưu ý: Thời gian từ ngày 27/03/2025 đến ngày 10/04/2025 nêu trên là giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham dự đấu giá:

Từ 08h00' ngày 27/03/2025 đến 15h00' ngày 08/04/2025, tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam, địa chỉ: Tầng 2 toà nhà số 25A, ngõ 87, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Điện thoại: 024 66604605 / 03 66778898 / 09123 111 20.

- Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ đấu giá tại website: <https://2ehht.com/>

Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Từ 08h00' ngày 27/03/2025 đến 16h00' ngày 08/04/2025, tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam, địa chỉ: Tầng 2 toà nhà số 25A, ngõ 87, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Điện thoại: 024 66604605 / 03 66778898 / 09123 111 20.

(Lưu ý: Các trường hợp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hoặc chuyển đến qua đường bưu điện sau 16h00' ngày 08/04/2025 sẽ không được nhận và Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào).

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 09h00' đến 10h00' ngày 11/04/2025, tại địa điểm: Trang đấu giá trực tuyến, trang <https://daugia viet.vn/>.

8.13. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Tài sản đấu giá phải có từ hai (02) khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, hai (02) người tham gia đấu giá và hai (02) người trả giá trở lên.

- Trường hợp tài sản có số người tham gia ít hơn quy định thì Chủ tài sản xem xét quyết định việc dừng tổ chức, hoặc có công văn gia hạn thời gian tiếp nhận và thu hồ sơ đối với tài sản đó. Chủ tài sản chịu toàn bộ chi phí cho việc phát sinh thời gian gia hạn của tài sản đó.

- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ và chấp hành việc tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật và Phương án, Quy chế cuộc đấu giá đã ban hành.

Điều 9. Nguyên tắc đấu giá

- Phiên đấu giá được tiến hành khi có đủ điều kiện mở phiên đấu giá;

- Tuân thủ quy định của pháp luật;

- Bảo đảm tính liên tục, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bình đẳng;

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên;

- Người tham gia đấu giá có thể mua một hoặc nhiều hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (tối đa bằng với số lượng tài sản đưa ra đấu giá và các tài sản có giá khởi điểm và tiền đặt cọc riêng biệt). Mỗi một hồ sơ tương ứng với người việc đăng ký tham gia đấu giá một (01) tài sản, đồng thời phải nộp một (01) khoản tiền đặt trước theo quy định tại quy chế này.

- Trường hợp, vì có lý do khách quan hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền, mà không tổ chức được phiên đấu giá, người tham gia đấu giá được hoàn lại tiền mua hồ sơ đã nộp trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn lại tiền mua hồ sơ đối với người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

Điều 10: Quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

10.1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Được tham dự phiên đấu giá (trả giá, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan) nếu đủ điều kiện theo quy định về đấu giá;
- Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá;
- Được trả lại tiền đặt trước khi không trúng đấu giá khi không vi phạm quy định bị tịch thu tiền đặt trước;
- Được từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam trước ngày tổ chức phiên đấu giá;
- Được nhận lại khoản tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá trong trường hợp Chủ tài sản có quyết định về việc dừng hoặc tạm hoãn tổ chức cuộc đấu giá;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

10.2. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

- Chấp hành nghiêm túc nội dung Phương án, Quy chế cuộc đấu giá;
- Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.
- Khi tham gia phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng đấu giá đúng thời gian quy định.
- Trường hợp, vì lý do bất khả kháng, không thể có mặt tham gia phiên đấu giá (do gặp thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ, ...) thì trong vòng hai mươi bốn (24) giờ phải báo cáo Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam và phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra sự việc. Nếu không có lý do chính đáng bất khả kháng thì bị coi như không tham gia phiên đấu giá và bị xử lý khoản tiền đặt trước theo quy định.
- Trường hợp, người tham gia đấu giá không biết chữ, hoặc không biết tiếng Việt Nam, thì phải chủ động đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản để được bố trí người viết thay hoặc thông dịch, phiên dịch trước thời điểm tổ chức phiên đấu giá, toàn bộ các chi phí liên quan sẽ do người tham gia đấu giá này chi trả.
- Không được rút đơn hoặc từ chối tham gia đấu giá khi đã được xác định là người đủ điều kiện tham gia đấu giá (trừ trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai). Nếu không tham gia mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì không được hoàn trả khoản tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 11: Niêm yết, thông báo công khai đấu giá tài sản

- Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo công khai hai (02) lần trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, mỗi lần cách nhau ít nhất hai (02) ngày và ít nhất một lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo công khai việc đấu giá 01 (một) lần trên Trang tài sản công - Bộ Tài chính;
- Đồng thời với việc đăng thông báo công khai, Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thực hiện niêm yết liên tục việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá.

Điều 12. Quy định về hồ sơ mời tham gia đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá

- Thông báo Đấu giá;
- Quy chế đấu giá.

- Hồ sơ, thông tin, tài liệu về tài sản bán đấu giá;
- Nội quy phòng đấu giá;
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Mẫu do Công ty Đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam phát hành);
- Đơn đề nghị chuyển khoản (Mẫu do Công ty Đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam phát hành);

Điều 13. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

13.1. Nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Hồ sơ tham gia đấu giá được tiếp nhận không hạn chế số lượng và được bảo quản theo chế độ "Mật";
- Thời gian và địa điểm tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Theo thông báo đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam.
- Hồ sơ tham gia đấu giá phải được hoàn tất theo thời hạn quy định tại Quy chế này và theo Thông báo Đấu giá, số: 260325.0201/TBDG_2EHHT ngày 26/03/2025 do Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam ban hành.

Lưu ý:

- Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của khách hàng đấu giá chỉ được giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ chưa kết thúc.
- Hồ sơ không đầy đủ thành phần, nội dung hoặc nộp không đúng thời hạn là hồ sơ không hợp lệ và bị loại.
- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Điều 13 Quy chế này, được hướng dẫn về cách ghi các thông tin trong hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ và phiên đấu giá; được tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu tài sản, giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

13.2. Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam phát hành).
- Bản sao CCCD hoặc Hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá.
- Biên lai, chứng từ nộp tiền mua hồ sơ, đặt trước (nếu có).
- Ủy quyền tham gia đấu giá theo quy định (nếu có).
- Đơn đề nghị chuyển khoản (Mẫu do Công ty Đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam phát hành);

13.3. Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam phát hành).
- Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Ủy quyền tham gia đấu giá theo quy định (trường hợp không phải là đại diện pháp nhân tham gia đấu giá).
- Bản sao CCCD hoặc Hộ chiếu của người đại diện tham gia đấu giá
- Giấy tờ tài liệu khác theo quy định trong văn bản pháp luật, quyết định hoặc phương án tổ chức đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Biên lai, chứng từ nộp tiền đặt trước theo quy định của Quy chế này.

Điều 14: Rút lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định

Trường hợp Khách hàng tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước, nhưng có đơn xin rút lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trước khi xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá thì Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước cho Khách hàng đó theo quy định.

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam không hoàn trả tiền mua hồ sơ trong trường hợp trên.

Điều 15: Xem tài sản đấu giá

Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ với Chủ tài sản hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam để đi xem tài sản, vào thời gian theo thông báo đấu giá.

Điều 16: Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá

Thời gian xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá: Theo Thông báo đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam.

Việc tổ chức xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá được thực hiện trong điều kiện bảo mật và được lập Biên bản, các thành phần tham dự phải ký tên xác nhận nội dung biên bản và được lưu trữ trong hồ sơ đấu giá.

Công ty Đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo công khai danh sách những người không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Danh sách những người đăng ký tham gia đấu giá và danh sách người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá được bảo quản theo chế độ "Mật".

Điều 17. Nội quy phòng đấu giá:

1. Tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên giữ quyền điều hành phiên đấu giá.
2. Chỉ những người có tên trong danh sách tham gia đấu giá, khách mời mới được cấp mật khẩu để vào phòng đấu giá.
3. Người tham gia đấu giá và khách mời chứng kiến cuộc đấu giá phải có mặt trong thời gian quy định tổ chức cuộc đấu giá.
4. Những người tham gia đấu giá vào điểm danh hoặc trả giá sau thời gian quy định thì không được vào phiên đấu giá và không được tham gia trả giá.
5. Không sử dụng chất kích thích trước và trong phiên đấu giá.
6. Những người tham gia đấu giá không được trao đổi, bàn bạc với nhau dưới bất kỳ hình thức nào.
7. Thời gian để Người tham gia đấu giá trả giá được quy định trong thông báo và Quy chế đấu giá. Khi đã trả giá thì không được quyền thay đổi giá đã trả. Việc thay đổi hoặc rút lại giá trả sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
8. Tất cả hành vi vi phạm nội quy, quy chế đấu giá đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
9. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền tham gia đấu giá của người có hành vi vi phạm nội quy theo quy định của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 18: Xử lý tình huống phát sinh khi tổ chức đấu giá

18.1. Khách hàng trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá : (Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản): Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không nhận quyền về tài sản. Khoản tiền đặt trước được xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

18.2. Rút lại giá đã trả; Từ chối kết quả trúng đấu giá: Trường hợp Khách hàng trúng đấu giá rút lại giá đã trả hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá thì được thực hiện theo quy định tại Điều 50, Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

Điều 19: Trình tự thực hiện cuộc Đấu giá trực tuyến:

- Tổ chức đấu giá tài sản đăng tải Thông báo đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

- Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.

- Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá.

- Đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá quy định và công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

- Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Thực hiện đấu giá trực tuyến

19.1. Mở cuộc đấu giá trực tuyến:

- Trước thời gian đấu giá và kết thúc thời gian trả giá, Khách hàng tham gia đấu giá sẽ không truy cập được vào phòng đấu giá

- Khách hàng tham gia đấu giá phải có mặt (online) tại Phòng đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (Địa chỉ: <https://daugiaviet.vn/>) trong thời gian tổ chức đấu giá.

- Khách hàng tham gia đấu giá không có mặt (online) tại Phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (<https://daugiaviet.vn/>) trong thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản đó, bị coi là vi phạm Quy chế cuộc đấu giá, vi phạm điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 và không được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước. (trừ trường hợp có lý do bất khả kháng)

- Việc xác nhận sự có mặt tham gia đấu giá trực tuyến được thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và hiển thị mã số khách hàng được cấp khi hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá - theo dữ liệu trích xuất trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

Lưu ý 1: Trong thời gian đấu giá (tính từ thời gian bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm kết thúc cuộc đấu giá) Khách hàng tham gia đấu giá phải đăng nhập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (<https://daugiaviet.vn/>) và truy cập vào phiên đấu giá đối với tài sản mà Khách hàng đã đăng ký đấu giá. Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia trả giá thì trong vòng 24 giờ, Khách hàng phải báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam và Người có tài sản và phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra sự việc.

Lưu ý 2: Thuật ngữ "không tham gia phiên đấu giá trực tuyến" được hiểu là người tham gia đấu giá không truy cập vào phiên đấu giá hiển thị trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (<https://daugiaviet.vn/>) trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm kết thúc đấu giá)

19.2. Cách thức thực hiện việc trả giá:

- Khách hàng tham gia đấu giá đăng nhập tài khoản và truy cập vào Phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký đấu giá trong thời gian quy định. Khách hàng tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá đã công khai, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.

- Khách hàng tham gia đấu giá trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm, Khách hàng trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà Khách hàng trả giá trước liền kề đã trả.

- Mỗi khi Khách hàng tham gia đấu giá trả giá, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ ghi nhận và hiển thị liên tục các mức trả giá (theo thứ tự các mức trả giá cao nhất được đẩy lên trên cùng danh sách và giảm dần theo thứ tự xếp hạng giá) để những người tham gia đấu giá xem được.

- Người tham gia đấu giá có thể trả giá ngay khi phiên đấu giá bắt đầu và trong suốt thời gian diễn danh và kết thúc phiên đấu giá theo Thông báo đấu giá đã công khai.

- Đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá và công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

- Kết quả phiên đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ điện tử của Khách hàng tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản ngay sau khi công bố Khách hàng trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền kết nối mạng để đảm bảo việc trả giá trong thời gian đấu giá. Đơn vị chủ sở hữu trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến không chịu trách nhiệm trong những trường hợp lỗi không phải do hệ thống đấu giá trực tuyến gây ra.

19.3. Xác định, công bố người trúng đấu giá:

- Đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá là Khách hàng có mức trả giá cao nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá nếu Khách hàng đó không từ chối kết quả trúng đấu giá trong vòng 15 phút kể từ thời điểm xác định Khách hàng trả giá cao nhất.

- Đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thực hiện phiên đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá để công bố Khách hàng trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

19.4. Rút lại giá đã trả:

- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó, nếu không có giá liền kề thì phiên đấu giá kết thúc.

- Nếu người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 03 phút trước khi kết thúc cuộc đấu giá. Sau khi người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả (bằng thao tác bấm nút "Rút lại giá đã trả" và làm theo hướng dẫn) thì hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ tự động gia hạn thời gian trả giá là 03 phút kể từ thời điểm hệ thống ghi nhận việc rút lại giá đã trả đó và đồng hồ sẽ đếm thời gian đấu giá chạy ngược từ 03 phút 00 giây về 00 phút 00 giây để những người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cao hơn.

- Khách hàng rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá và tiền đặt trước của khách hàng rút lại giá đã trả, sẽ được chuyển đến chủ tài sản để xử lý theo quy định của Pháp luật.

19.5. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Trong thời gian 15 phút kể từ khi kết thúc thời gian trả giá, Khách hàng đã được hệ thống xác định là Khách hàng trả giá cao nhất có thể từ chối kết quả trúng đấu giá (bằng thao tác bấm nút "Từ chối kết quả trúng đấu giá" và làm theo hướng dẫn). Khách hàng từ chối kết quả trúng đấu giá không được hoàn trả khoản tiền đặt trước đã nộp khi tham gia đấu giá.

Khi đó, Khách hàng trả giá liền kề là Khách hàng trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của Khách hàng từ chối kết quả trúng đấu giá và Khách hàng trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá (thể hiện bằng thao tác bấm nút "Đồng ý kết quả trúng đấu giá"). Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của Khách hàng từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc Khách hàng đã liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá hoặc không có Khách hàng trả giá liền kề thì cuộc đấu giá không thành.

19.6. Biên bản cuộc đấu giá:

Biên bản phiên đấu giá trực tuyến phải ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá, thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Diễn biến của phiên đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phải được trích xuất, có xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến và đính kèm biên bản đấu giá.

Biên bản đấu giá phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của đấu giá viên, người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá và khách hàng trúng đấu giá.

Biên bản đấu giá được gửi cho người trúng đấu giá để ký và gửi lại trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc đấu giá.

19.7. Thông báo kết quả đấu giá trực tuyến:

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

- Thông báo phải ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận mã số trúng đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, giá trúng đấu giá.

19.8. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước và được xác định đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

19.9. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

Khoản tiền đặt trước không được trả lại trong các trường hợp quy định tại Khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

19.10. Đấu giá không thành:

Các trường hợp quy định tại Điều 52, Luật đấu giá tài sản năm 2016

19.11. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến:

Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến khiến phiên đấu giá không bắt đầu được, Tổ chức đấu giá tài sản dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho Người có tài sản quyết định thời gian đấu giá lại.

Tổ chức đấu giá tài sản hủy phiên đấu giá trực tuyến trong trường hợp lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến, khiến Khách hàng tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi phiên đấu giá bắt đầu và thông báo cho người có tài sản biết để quyết định thời gian đấu giá lại.

Trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được hoàn lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước đã nộp trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên đấu giá.

Điều 20: Lưu ý một số Quy định của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024

Điều 50. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận

1. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

3. Tại phiên đấu giá thực hiện theo phương thức đặt giá xuống, người chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã giảm mà rút lại giá đã chấp nhận trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người xin rút đó.

4. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này bị truất quyền tham dự phiên đấu giá

Điều 51. Từ chối kết quả trúng đấu giá

1. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá[201] người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

2. Trường hợp cuộc đấu giá được thực hiện theo phương thức đặt giá xuống, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người từ chối kết quả trúng đấu giá. Trường hợp không có người đấu giá tiếp thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 39. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước

.....

6. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật này;

"Khoản 5 điều 9 quy định:

5. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đùm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan."

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này;

"Khoản 3 điều 44 quy định:

3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt."

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật này;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật này."

Điều 21. Hợp đồng mua bán tài sản

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm người trúng đấu giá có mức trả giá hợp lệ cao nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá và được Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá xác nhận. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Phương thức thanh toán tiền mua tài sản trúng đấu giá: Theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo Quyết định, Phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đã được thông báo trong bộ hồ sơ tham khảo đã cung cấp đến khách hàng, hoặc được chủ tài sản và khách hàng trúng đấu giá thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Theo khoản 12 Điều 1 Nghị định 50/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công, quy định như sau:

"6. Giá bán tài sản công theo hình thức đấu giá là giá trúng đấu giá. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá tài sản do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc Hội đồng đấu giá tài sản chuyển, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản thực hiện ký Hợp đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

7. Việc thanh toán tiền mua tài sản được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản, người mua tài sản có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định này. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định này nộp tiền vào tài khoản tạm giữ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tiền bán tài sản, đồng thời gửi báo sao Hợp đồng mua bán tài sản cho chủ tài khoản tạm giữ.

b) Trường hợp quá thời hạn quy định tại điểm a khoản này mà người mua tài sản chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định này thực hiện hủy bỏ Hợp đồng đã ký kết và người mua tài sản phải bồi thường số tiền tương ứng với khoản tiền đặt cọc. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản được bán tài sản cho người đã trả giá liền kề tại cuộc đấu giá nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá trúng đấu giá và người đã trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản thì cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản thực hiện xử lý theo quy định tại Điều 25 Nghị định này..."

- Trường hợp pháp luật quy định hợp đồng phải được công chứng thì người có tài sản và người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện việc công chứng hợp đồng theo quy định pháp luật, chi phí công chứng hợp đồng do người trúng đấu giá chi trả.

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán tài sản đấu giá, là cơ sở pháp lý để chuyển quyền sở hữu tài sản của bên mua tài sản.

Điều 22. Xử lý khoản tiền đặt trước

- Sau phiên đấu giá, các khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam hoàn trả tiền đặt trước trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá;

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng không trúng đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam căn cứ vào Đơn đề nghị chuyển khoản để chuyển trả lại cho Khách hàng hoặc trả lại bằng tiền mặt tại: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam, địa chỉ: Tầng 2 toà nhà số 25A, ngõ 87, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 0366778898 / 0912311120. (Khách hàng có thể làm đơn đề nghị chuyển khoản trả lại tiền đặt trước vào tài khoản của khách hàng hoặc tài khoản của người khác do khách hàng chỉ định.)

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá sẽ được Bên B chuyển thành tiền đặt cọc cho Bên A để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá của khách hàng trúng đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Trong trường hợp khách hàng trúng đấu giá nhưng từ chối không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền và nhận tài sản trúng đấu giá, khoản đặt cọc sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Thời hạn, địa điểm, phương thức giao tài sản cho người trúng đấu giá.

- Thời hạn giao tài sản: Sau khi người trúng đấu giá thanh toán số tiền trúng đấu giá, UBND xã Đại Thịnh, sẽ thông báo cho người trúng đấu giá thời gian bàn giao tài sản. Cụ thể do hai bên thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Địa điểm giao tài sản: Tại nơi để (có) tài sản đấu giá.

- Sau khi nhận bàn giao tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm phối hợp với chủ tài sản hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.

- Sau khi nhận bàn giao tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm phối hợp với chủ tài sản hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.

Điều 24. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá

Bên có tài sản đấu giá chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền sở hữu, quyền được bán tài sản và chất lượng tài sản được đem đấu giá.

Điều 25: Xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại

Theo quy định từ Điều 69 đến Điều 76 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Điều 26: Quy định chung

Trường hợp các nội dung, quy định của Quy chế cuộc đấu giá này, cũng như các nội dung của các văn bản liên quan của cuộc đấu giá này khác với các quy định của pháp luật đang có hiệu lực pháp luật thì được áp dụng theo các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 27. Tổ chức thực hiện

Tất cả khiếu nại tranh chấp liên quan đến việc đấu giá tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phạm Vũ



DANH SÁCH TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Lò sấy điện và vỏ tủ công tơ thanh lý, là tài sản thu hồi của dự án: Duy tu, sửa chữa tủ công tơ, hạ thế tổng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khu đất đấu giá huyện Mê Linh

(Kèm theo Quy chế cuộc Đấu giá số: 260325.0201/QCĐG_2EHHT, ngày 26/03/2025 của Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam)

TT	Tên tài sản	Nơi có (để) tài sản	Số lượng	ĐVT	Hiện trạng
1	Vỏ tủ công tơ KT:1200x700x425 Khối lượng: 50kg	Ủy ban Nhân dân xã Đại Thịnh- Địa chỉ: thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội	9	Chiếc	Không còn khả năng sử dụng
2	Dây cáp ngầm loại: 4x70mm		112	m	Không còn khả năng sử dụng
3	Dây cáp ngầm loại: 4x95mm		132	m	Không còn khả năng sử dụng
4	Dây cáp ngầm loại: 4x50mm		185	m	Không còn khả năng sử dụng



HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN TIỀN HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

Tài sản: Lô dây điện và vô tủ công tơ thanh lý, là tài sản thu hồi của dự án: Duyệt, công tơ, hạ thế tổng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khu đất đấu giá huyện Mê Linh)

1. Tài khoản chuyển tiền hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam

- Mở tại Ngân hàng: 119638345555 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa

2. Thời gian nộp tiền mặt (hoặc chuyển khoản) tiền hồ sơ và chuyển khoản tiền đặt trước:

- Đối với tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp (hoặc chuyển khoản) tiền hồ sơ phải báo có trong tài khoản của Công ty trước 16h00' ngày 08/04/2025.

- Đối với tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng chuyển khoản tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Công ty, trước 17h00' ngày 08/04/2025.

3. Nội dung chuyển khoản:

3.1. Đối với tiền hồ sơ (trường hợp khách hàng chuyển khoản) nội dung chuyển khoản cụ thể như sau:

Cú pháp: Họ tên KH.ĐG-CCCD-tiền HS - QCDG 260325.0201

Ví dụ: Tran Van A.123456789- tiền HS - QCDG 260325.0201

3.2. Đối với tiền đặt trước, nội dung chuyển khoản cụ thể như sau:

Cú pháp: Họ tên KH.ĐG-CCCD-tiền DT -QCDG 260325.0201

Ví dụ: Tran Van A.123456789- tiền DT - QCDG 260325.0201

4. Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá sau khi nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền hồ sơ và chuyển khoản tiền đặt trước. Người tham gia đấu giá thông báo hoặc gửi hình ảnh nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước hoặc cung cấp sao kê ngân hàng đến Nhân viên phụ trách Hồ sơ của Công ty Đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam, để kịp thời kiểm tra, đối chiếu và xử lý khi có phát sinh (nếu có).

Chú thích:

1. **Họ tên KH.ĐG:** Là khách hàng đứng tên đăng ký tham gia đấu giá.

2. **CCCD:** Là số căn cước công dân của khách hàng hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đã điền trong Đơn Đăng ký tham gia đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá này.

3. **TBDG:** Là Thông báo đấu giá đã niêm yết công khai theo quy định.

4. **QCDG 260325.0201:** Là Quy chế cuộc đấu giá ban hành trong bộ hồ sơ đấu giá, do Công ty ban hành theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

Trần Trọng!